



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice monocratico, dott. Francesco Frettoni, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 35680 dell'anno 2020, trattenuta in decisione a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni in forma scritta ai sensi dell'art. 221, co. 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020, e successive modifiche ed integrazioni, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 26/1/2022 e per il deposito delle memorie di replica fino al 15/2/2022, vertente

TRA

Parte_1, con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO ALBERTO PENNISI e dell'Avv. ALFIO PULVIRENTI, elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI 142 ROMA presso il difensore Avv. VINCENZO ALBERTO PENNISI

ATTORE

E

Controparte_1, con il patrocinio dell'Avv. GENNARO CAPASSO, elettivamente domiciliata in VIA DEI GRACCHI 187 ROMA presso il difensore

CONVENUTA

OGGETTO: occupazione senza titolo di porzione di immobile assegnato come casa familiare.

CONCLUSIONI: come da note scritte

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il Sig. *Parte_1* ha chiesto di dichiarare che la signora *Controparte_1* occupa illegittimamente e senza titolo l'immobile sito in Roma, Via Sistina n. 14, piano primo, interno n. 3, e, per l'effetto, di condannarla a rilasciare detta porzione immobiliare in favore di lui ricorrente, nonché di accertare la responsabilità della predetta per i danni a lui arrecati con l'illecita occupazione e di condannarla al pagamento in suo favore della

somma di € 3.000,00 per ciascun mese di mancata disponibilità del bene a decorrere dal mese di gennaio 2017 sino all'effettivo rilascio dell'immobile o di altro importo che sarà accertato in corso di causa o, ancora in subordine, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi, ed altresì di fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c, una somma di denaro a carico della controparte in caso di inosservanza o ritardo nell'esecuzione della condanna e di ordinare al Dirigente p.t. del Servizio di pubblicità immobiliare di Roma 1 di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione sull'intero immobile.

Il ricorrente ha dedotto: - di agire in proprio e quale procuratore speciale per gli affari successori di sua sorella *Persona_1* ma anche nella qualità di erede beneficiato del padre *Persona_2* e della madre *Persona_3* ; - che l'appartamento *de quo* rientra fra i beni immobili delle due eredità beneficate dei suddetti genitori; - che si tratta di un immobile fisicamente articolato in due interni, n. 4 e n. 3, uno destinato ad abitazione e l'altro ad ufficio, quest'ultimo dato per un periodo in locazione a terzi; - che la controparte, dopo la definitiva cessazione della convivenza con lui ricorrente, dalla quale sono nati due figli ancora minorenni, si è impossessata dell'interno destinato ad ufficio, a seguito dell'anticipato rilascio da parte del conduttore, e ha trascritto indebitamente sull'intero immobile l'assegnazione del bene quale casa familiare disposta nel procedimento innanzi al tribunale dei minorenni di Roma per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del primo figlio (allora ancora unico); - che nei provvedimenti assunti dal tribunale ordinario di Roma nel procedimento instaurato per la regolamentazione dei rapporti fra i due ex conviventi e degli stessi con i figli è stato evidenziato che era destinata a casa familiare soltanto la porzione di immobile contraddistinta dall'interno n. 4; - che la controparte non ha inteso rilasciare tale porzione immobiliare nonostante varie sollecitazioni e ciò ha arrecato e continua ad arrecare grave pregiudizio economico all'eredità beneficiata in termini di lucro cessante e di danno emergente, connessi alla mancata possibilità di locare per uso diverso a terzi l'interno 3; - che vi è il timore che controparte stia eseguendo lavorazioni edili non autorizzate e pericolose.

La resistente, costituita, ha concluso per l'inammissibilità, improcedibilità, illegittimità, infondatezza e mancanza di prova del ricorso, osservando: - che la domanda non poteva essere istruita nelle forme del rito sommario di cognizione; - che il bene in questione è costituito da un'unica unità immobiliare, indivisibile; - che la porzione menzionata dal ricorrente è stata data in locazione a terzi solo per un breve periodo e il conduttore per accedervi doveva passare attraverso la restante parte dell'immobile; - che il ricorrente ha dato luogo ad una persecuzione giudiziaria ai danni di lei resistente; - che il tribunale ordinario di Roma si è pronunciato solo in via di accenno sulla porzione dell'immobile in questione; - che il ricorrente non ha necessità della stessa né subisce danno per la sua detenzione ad opera di lei resistente; - che il ricorrente ha indebitamente operato presso il Catasto una modifica della destinazione d'uso di detta porzione immobiliare dichiarando falsamente di avervi eseguito opere; - di non aver svolto ella alcun intervento edilizio all'interno dell'immobile che occupa con i figli.

Mutato il rito in cognizione ordinaria per una migliore esplicazione del contraddittorio fra le parti e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., si è proceduto - dopo il deposito delle memorie, ritenuta in parte non necessaria in parte non ammissibile l'attività istruttoria richiesta

dalle parti - alla precisazione delle conclusioni mediante udienza sostituita da trattazione scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e la causa è stata poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.1. La cognizione del presente giudizio non può incidere su quanto oggetto dei provvedimenti giurisdizionali assunti dai competenti giudici nei procedimenti instaurati dalle due parti per la regolamentazione dei loro rapporti reciproci e con i figli. L'organo giudicante qui adito e l'iter processuale conseguentemente da seguire sono infatti estranei alla competenza giurisdizionale sulla suddetta regolamentazione.

In questa sede possono essere vagliate soltanto questioni attinenti a diritti, obblighi e rapporti patrimoniali che coinvolgano le parti in quanto comuni soggetti di diritto, non per le loro relazioni di convivenza e genitoriali.

L'interesse e la legittimazione alle domande di parte ricorrente/attrice sussistono, pertanto, in funzione e nei limiti di questa prospettiva giurisdizionale.

2.2 In ordine alle domande di accertamento di un'occupazione senza titolo e di condanna al rilascio della porzione immobiliare, l'interesse e la legittimazione possono ravvisarsi in capo al ricorrente/attore in quanto tali domande, presupponendo che l'assegnazione della casa familiare disposta nella competente sede giurisdizionale riguardi soltanto una parte della maggiore estensione dell'appartamento, implicano necessariamente, sul piano logico-giuridico, l'esigenza di accertare che la convenuta non abbia titoli di godimento diversi ed ulteriori rispetto a detta assegnazione, che la legittimino alla fruizione dell'immobile nella sua interezza. Sicché l'identificazione del bene immobile da considerare oggetto dell'assegnazione costituisce, in realtà, una premessa di quest'ultimo accertamento. Se così non fosse, il contenzioso dovrebbe svolgersi nella diversa sede.

2.3 Dai provvedimenti del giudice dei rapporti familiari, richiamati e documentati dall'attore (v. all. 11 e 15 al ricorso), emerge in modo chiaro che in quella sede l'assegnazione come casa familiare è stata limitata ad una parte dell'immobile e, precisamente, alla porzione contraddistinta dal numero di interno 4.

Si legge, infatti, nel decreto in data 26/4/2018 della prima sezione civile del tribunale (all. 11) che “... rispetto alla data di emissione del decreto del Tribunale specializzato, nel 2009, risulta incontestato tra le parti che le stesse hanno dal 2009 al 2014 ricostituito la comunione di vita con ripresa della convivenza e che comunque per l'intera convivenza ed anche nel corso dei periodi di cessazione della stessa (dal 2014 al 2016) la porzione di immobile destinato a casa familiare è stata quella contraddistinta dall'interno n. 4, mentre la porzione dell'immobile contraddistinta dall'interno n. 3 risultava locata a società terza, con contratto di locazione cessato nel 2016”; nel medesimo provvedimento è scritto, inoltre, che “... in presenza di una concorde destinazione di una porzione dell'immobile seppure catastalmente individuato come unica unità immobiliare, a casa familiare, deve prendersi atto della situazione di fatto, con

mantenimento dell'assetto che di comune accordo i genitori avevano impresso alla vita familiare ... è incontestato che i minori abbiano vissuto esclusivamente nell'interno n. 4 dell'abitazione sita in via Sistina n. 34 e pertanto a tale interno deve essere limitata l'assegnazione della casa familiare." Nel successivo decreto del 5/6/2020 (all. 15) il medesimo tribunale, dopo aver richiamato le sopra riferite determinazioni del decreto del 26/4/2018, ha statuito che alla Sig.a CP_1 dovesse "rimanere assegnata la casa sita in Roma di via Sistina n. 14 (int. 4)".

La stessa odierna resistente/convenuta, del resto, è ben consapevole che sia stata disposta tale delimitazione dell'assegnazione, avendo ella sottoposto a reclamo il suddetto decreto del 26/4/2018 lamentando proprio il fatto che con esso, diversamente da come precedentemente stabilito dal tribunale per i minorenni nel 2009, la casa familiare sia stata individuata unicamente in uno di due appartamenti contigui, mentre secondo lei doveva intendersi estesa ad entrambi. Il reclamo è stato dichiarato inammissibile (v. in all. 14 al ricorso il decreto reiettivo della corte di appello).

Una volta acclarata la determinazione assunta dal giudice competente, non deve farsi altro che prenderne atto e non può avere alcun rilievo, dunque, in questa sede alcuna questione sulla delimitazione dell'immobile, come quelle sollevate dalla convenuta, in particolare circa l'unitarietà del bene a livello catastale e la non idoneità e/o non legittimità urbanistica della diversa destinazione d'uso attribuita all'interno 3.

L'assegnazione come casa familiare è, peraltro, un titolo speciale di detenzione, che, al fine del mantenimento di una continuità abitativa nell'interesse dei figli minorenni o, se maggiorenni, non economicamente autonomi (cfr. Cass. n. 3015/2018), comporta un vincolo alla destinazione dell'immobile e al godimento dello stesso in favore di chi ne beneficia, a prescindere dalla titolarità o meno di diritti reali o personali di godimento sull'immobile, e a sfavore, invece, del coniuge o convivente non assegnatario, che, per converso, pur se titolare di diritti reali o contrattuali sul bene, resta (temporaneamente) escluso dalla fruizione dell'immobile.

2.4 Stante la prospettiva accertativa del presente giudizio che si è prima evidenziata, occorre a questo punto valutare se la convenuta abbia eventualmente un titolo diverso dalla suddetta assegnazione, che la legittimi comunque al godimento dell'interno 3.

La risposta è negativa. La convenuta non è titolare di diritti reali né dispone di un altro titolo di detenzione, contrattuale, che la legittimi al godimento anche sulla parte dell'immobile non assegnata come casa familiare.

Non può, infatti, ritenersi che il contratto di comodato richiamato e documentato dall'attore (v. all. 6 al ricorso) abbia ad oggetto l'intero immobile piuttosto che la sola parte dell'interno n. 4.

Innanzitutto, perché la convenuta, che ne avrebbe avuto, invece, interesse ed onere, non ha contestato l'interpretazione del predetto contratto prospettata dall'attore, che lo ha indicato come lo strumento mediante il quale la porzione dell'immobile (di cui era comproprietaria anche la madre dell'attore, allora ancora in vita) corrispondente all'interno 4 è stata posta a disposizione della convenuta quale abitazione comune familiare all'epoca in cui ella e l'attore erano conviventi.

In secondo luogo, in quanto detto contratto di comodato è stato stipulato in data posteriore e prossima (il 1/3/2007) ad un altro contratto (v. all. 5 al ricorso introduttivo) con il quale l'altra porzione dell'immobile, contraddistinta come interno 3, è stata data in locazione ad una società, sicché è ben plausibile che la dazione in comodato sia stata effettivamente disposta con riguardo soltanto all'interno 4, rimasto escluso dalla locazione; ciò a maggior ragione rilevando che, come riferito dalla stessa convenuta (v. memoria n. 1 p. 1), la dazione in locazione dell'interno 3 è avvenuta (il 22/2/2007) quando già da un anno (inizio 2016) la convenuta conviveva nell'immobile con l'attore, sicché la formalizzazione del contratto di comodato si spiega con l'opportunità di regolare l'uso della porzione immobiliare che continuava a restare nella disponibilità della coppia per uso familiare.

In terzo luogo, considerato che la predetta locazione è cessata, come riconosciuto dalla stessa convenuta, per iniziativa della parte conduttrice nel marzo 2016: si è trattato, dunque, diversamente da come la convenuta ha inteso rappresentare, non di una locazione estemporanea ed occasionale, ma di un rapporto locativo protrattosi lungamente, per numerosi anni, ed interrottosi, peraltro, non per determinazione dell'attore o comunque della parte locatrice. La lunga e stabile sottrazione di una porzione dell'immobile all'uso da parte del nucleo familiare (attore, convenuta, figli) in forza del menzionato contratto di locazione conferma che il posteriore contratto di comodato sia da intendere relativo al solo interno 4.

2.5 L'occupazione senza un titolo legittimante della porzione di immobile non oggetto di assegnazione come casa familiare e non compresa nella dazione in comodato integra un fatto illecito potenzialmente generatore di un danno patrimoniale risarcibile.

Al riguardo il giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 15757/2015, n. 20823 del 2015, n. 25898/2016, n. 13071/2018, n. 11203/2019, n. 26331/2021) ha avuto modo di delineare alcune linee nomofilattiche, anche in correlazione con la questione dei c.d. danni o, per meglio dire, risarcimenti punitivi, non ammissibili se non riferibili a previsioni di legge; esse possono essere così sintetizzate: - il danno suscettibile di risarcimento non è il danno-evento, ma il danno-conseguenza e quest'ultimo dipende dal "se" e dal "come" si atteggiava il godimento del titolare sul bene al momento dell'evento dannoso, nel senso che diversa è la situazione di chi godeva direttamente o indirettamente dell'immobile da quella di chi non esercitava un godimento diretto su di esso e nemmeno lo godeva attraverso una locazione o un comodato; - l'attore ha l'onere di allegare e comprovare i fatti che denotino la concreta ricorrenza di un danno emergente o di un lucro cessante; - il danno da occupazione *sine titulo*, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto; - la sussistenza del danno va esclusa ove sia accertato che il proprietario si è disinteressato dell'immobile e non ha esercitato su di esso alcuna forma di utilizzazione.

Sulla base delle indicazioni ricavabili da tali enunciati giurisprudenziali può dirsi, dunque, che, ai fini della risarcibilità, il danno deve risultare concretamente plausibile alla luce di

elementi circostanziali concreti o quanto meno non implausibile in conseguenza della condotta del presunto danneggiato.

Nel caso di specie il fatto che la porzione immobiliare in questione sia stata affidata in locazione a terzi per numerosi anni sino a quando il rapporto locativo è cessato per decisione del conduttore costituisce un elemento oggettivo da cui è possibile presumere fondatamente che l'attore, una volta riacquisita la disponibilità del bene, lo avrebbe ulteriormente destinato ad usi reddituali, mediante un'altra locazione. Anzi, la stessa convenuta ha riferito - dolendosene - che l'attore a settembre 2016, trascorsi sei mesi dal ritiro del precedente locatario, si è attivato proprio per trovare tramite agenzia nuovi conduttori per la porzione immobiliare in questione (v. memoria n.1, p. 3).

Ricorrono, dunque, le condizioni per riconoscere alla parte attrice, ai sensi della giurisprudenza di cui sopra, un danno da occupazione abusiva risarcibile. In particolare, la risarcibilità può essere fatta decorrere a partire dal mese di giugno 2019, quando è scaduta la diffida al rilascio che l'attore ha rivolto alla convenuta (v. missiva in all. 16 al ricorso, la cui ricezione non è stata smentita dalla stessa) a seguito del rigetto per inammissibilità in corte di appello del menzionato reclamo proposto dalla convenuta medesima contro il decreto del tribunale del 26/4/2018 che aveva indicato l'interno 4 come porzione immobiliare alla quale era limitata l'assegnazione quale casa familiare. Si tratta di un arco temporale che ad oggi ammonta a 35 mesi.

In ordine al *quantum*, è congruo prendere a riferimento l'importo del canone di locazione di cui al citato contratto (€ 3.000,00 mensili), ma riducendolo in via di approssimazione ad € 2.700,00 poiché esso includeva anche l'Iva, sicché il valore economico del canone doveva considerarsi inferiore del 10% rispetto alla misura indicata nel contratto. L'attore, d'altra parte, ha fornito supporto al suddetto valore locativo mediante produzione dei dati dell'O.M.I. dell' *Organizzazione_1* (all. 17 al ricorso) e la convenuta, per contro, non ha mosso contestazioni in proposito, concentrando sostanzialmente le proprie difese sulla negazione della possibilità di una divisione dell'immobile.

Deve, pertanto, computarsi in favore della parte attrice una somma complessiva di € 94.500,00 (€ 2.700,00 x 35 mesi). Su tale somma spettano gli interessi legali, con decorrenza riferita a ciascuna mensilità (cfr. Cass. n. 11736/2013) a partire dal mese di giugno 2019.

2.6 La domanda attorea tesa ad ottenere un ordine di cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione sull'intero immobile effettuata dalla convenuta è invece inammissibile, per le ragioni dianzi esposte. La trascrizione ha avuto ad oggetto, invero, l'assegnazione dell'immobile come casa familiare disposta a suo tempo dal tribunale per i minorenni (v. all. 8 e 12 al ricorso) e riguarda, quindi, un provvedimento adottato in una sede giurisdizionale che resta estranea alla competenza cognitoria del presente giudizio.

2.7 L'eccezionale ammissibilità della c.d. condanna in futuro soltanto nel caso di cui all'art. 664 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11603 del 2005) induce a respingere la domanda di condanna ex art. 614-

bis c.p.c. formulata dalla parte attrice, posto che tale misura si risolverebbe, in concreto, in una condanna anticipata al versamento di ulteriori importi per l'occupazione dell'immobile.

3. Va da ultimo confermato il diniego di attività istruttoria deciso in corso di causa.

La CTU sul valore locativo non occorre, sussistendo il parametro del contratto di locazione durato sino al 2016, non contestato dalla parte convenuta.

Quanto alla prova testimoniale chiesta da quest'ultima, concerneva l'asserita indivisibilità dell'immobile e la non mutabilità della destinazione d'uso dell'interno 3, sicché era irrilevante, posto che nel presente giudizio, come detto, non si poteva comunque incidere su quanto chiaramente stabilito nel procedimento innanzi al giudice dei rapporti familiari.

4. La soccombenza della parte convenuta comporta l'attribuzione a suo carico delle spese processuali di parte attrice, liquidate nel dispositivo; quelle per compensi di difesa sono determinate in funzione del valore della domanda e dell'attività processuale concretamente svolta, tenuto altresì conto della flessibilità dei parametri del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) condanna la parte convenuta a rilasciare alla parte attrice, libera da persone e da cose non inerenti ad essa, la porzione contraddistinta come interno 3 dell'immobile sito in Roma, Via Sistina n. 14, da lei occupata senza titolo;

2) condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di € 94.500,00 a titolo risarcitorio, oltre ad interessi come in parte motiva;

3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali della parte attrice, che liquida in € 7.500,00, oltre a spese generali, IVA e C.A., per compenso al procuratore ed in € 286,00 per costi di iscrizione;

4) dichiara inammissibile la domanda attorea relativa all'ordine di cancellazione della trascrizione effettuata dalla convenuta, precisata in atti;

5) respinge la domanda relativa alla statuizione di una somma di denaro ex art. 614-*bis* c.p.c.

Roma, 4 aprile 2022

Il Giudice
Francesco Frettoni